

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת בועז טופרובסקי
טטיאנה מזרסקי
נאור שירי
ולדימיר בליאק
דבי ביטון
משה טור פז
מיכל שיר סגמן
סימון דוידסון
מירב בן ארי
רם בן ברק
יוראי להב הרצנו
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי
יסמין פרידמן

96/25/פ

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשפ"ג–2022

1. תיקון פקודת העיריות
בפקודת העיריות¹ –

(1) בסעיף 249(20), המילים "בכפוף להוראות כל דין," – יימחקו ;

(2) סעיף 258א – בטל.

2. תיקון פקודת המועצות המקומיות
בפקודת המועצות המקומיות², בסעיף 24א, המילה "258א," – תימחק.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

דברי הסבר

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 (להלן – החוק), החוק קובע כי חוקי עזר עירוניים בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בשבת לא יפורסמו ברשומות אלא לאחר ששר הפנים נתן את הסכמתו לחוק העזר. כמו כן, החוק קובע כי השר לא ייתן הסכמתו לחוק העזר אלא אם כן מדובר בפתיחתם של עסקים אשר נועדו לספק צרכים אשר לדעתו של השר הם צרכים חיוניים. חוק זה מהווה התעלמות מרצונם של תושבי ישראל המתגוררים באזורים השונים במדינת ישראל וכפיית רצונו של השר ותפיסת עולמו עליהם. החוק, המכונה גם "חוק המרכולים", אמור לשמר את הסטטוס קוו בישראל, אך בפועל מקנה סמכות חריגה לשר הפנים לשנות את האיזון העדין ברשויות המקומיות וזאת בהיעדר כלים שיאפשרו להן להבטיח כי הצביון המקומי יישמר גם בימי המנוחה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/13) ועל ידי חבר הכנסת יאיר לפיד (פ/22/907), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/37; הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020)), על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/726; הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020)), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/23/1870; הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020); פ/23/2272); על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/1), על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/397) ועל ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/24/3526) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/42) ועל ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/25/94).

הצעת החוק זהה לפ/24/1 ולפיכך הצעת חוק זו לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)